

Acuerdo de cotitularidad al 50% sobre TaxiCount

En Figueres, a 25 de agosto de 2026.

Reunidos

De una parte, **D. Didac Oliveras Galvez**, mayor de edad, con NIF 41556654R y domicilio en Calle Tapis 37, 17600 Figueres (Girona), correo auxproduccio@gmail.com.

De otra parte, **D. Jordi Pujadas Serra**, mayor de edad, con NIF 41558334W y domicilio en Carrer Nou 4, 17722 Darnius (Girona), correo tecinfo.jordi@gmail.com.

En adelante, conjuntamente, «los Cotitulares», y cada uno de ellos «el Cotitular».

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para obligarse y

Exponen

Primero. Que D. Didac Oliveras Galvez es autor del programa de ordenador denominado **TaxiCount**, plataforma destinada a la gestión económica y administrativa de flotas de taxi, cuyo desarrollo inició el 19 de junio de 2026, y que en adelante se denomina «la Obra».

Segundo. Que D. Jordi Pujadas Serra ha prestado su asistencia en materia de seguridad de la aplicación y protección de datos personales y que, en el marco de esa colaboración, **ambas partes redactaron conjuntamente** los siguientes textos, en adelante «los Textos»:

1. La documentación jurídica del proyecto: política de privacidad, evaluación de impacto relativa a la protección de datos, registro de actividades de tratamiento, contrato de prestación de servicios con encargo de tratamiento y procedimiento de gestión de brechas de seguridad.
2. La política de privacidad que el servidor de aplicación publica en la ruta `/privacy`.
3. Los textos de aceptación de términos y privacidad que la aplicación muestra al usuario, en castellano, inglés y catalán.

Tercero. Que ambos Cotitulares operan la plataforma como administradores de la misma y desean, **por su libre voluntad y con conocimiento de sus consecuencias**, compartir al cincuenta por ciento la titularidad de los derechos de explotación de la Obra y la titularidad de la marca TaxiCount.

Cuarto. Que es intención de las partes inscribir la Obra en el Registro de la Propiedad Intelectual y solicitar la marca TaxiCount ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, figurando ambos como cotitulares al cincuenta por ciento.

Y a tal fin

Acuerdan

Primera — Autoría

Las partes declaran, para que conste con exactitud en cualquier registro:

a) La autoría del programa de ordenador —aplicación cliente, servidor de aplicación, modelo de datos, interfaz, automatización e infraestructura— corresponde en exclusiva a **D. Didac Oliveras Galvez**.

b) Los Textos son **obra en colaboración** de ambas partes, conforme al artículo 7 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

c) Los derechos morales son **irrenunciables e intransmisibles** y permanecen en su respectivo autor. Nada de lo pactado en este acuerdo los altera, ni convierte a ninguna de las partes en autor de lo que no ha creado.

La autoría y la titularidad de los derechos de explotación son cosas distintas: este acuerdo reparte la segunda al cincuenta por ciento sin modificar la primera.

Segunda — Cesión del 50% de los derechos de explotación

D. Didac Oliveras Galvez **cede a D. Jordi Pujadas Serra una participación indivisa del cincuenta por ciento (50%)** de la totalidad de los derechos de explotación sobre la Obra, comprendiendo los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, para **todo el mundo** y por **todo el plazo legal de protección**.

Recíprocamente, D. Jordi Pujadas Serra aporta a la titularidad común la totalidad de los derechos de explotación que le correspondan sobre su aportación a los Textos.

En consecuencia, los derechos de explotación de la Obra pertenecen a ambos Cotitulares **al cincuenta por ciento cada uno**, en régimen de comunidad, rigiéndose por lo pactado en este acuerdo y, en lo no previsto, por los artículos 392 y siguientes del Código Civil.

Contraprestación. La cesión se realiza **sin precio en dinero**. No es, sin embargo, una liberalidad: tiene por causa la **aportación recíproca** de D. Jordi Pujadas Serra, consistente en los derechos de explotación que le correspondían sobre su aportación a los Textos y en su colaboración en materia de seguridad de la aplicación y protección de datos personales, sin la cual la Obra no habría podido explotarse conforme a la normativa aplicable. Ambas partes reconocen esta reciprocidad como causa suficiente y equivalente de sus respectivas atribuciones.

Tercera — Cotitularidad de la marca

Ambas partes serán **cotitulares al cincuenta por ciento** de la solicitud y del eventual registro de la marca **TaxiCount** ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como de cualquier extensión futura de la misma, sea por el Protocolo de Madrid o como marca de la Unión Europea.

La cotitularidad se rige por el **artículo 46 de la Ley 17/2001, de Marcas**: cada cotitular podrá por sí solo usar la marca y emprender las acciones civiles y penales para su protección, notificándolo al otro; en cambio, **la cesión de la marca y la concesión de licencias requieren el consentimiento de ambos**, y la explotación por un solo cotitular requiere el consentimiento de la mayoría.

Las partes hacen constar que conocen y aceptan que este régimen otorga a cada uno un **derecho de veto** sobre la venta y la licencia de la marca.

Cuarta — Reglas de decisión

a) **Requieren el consentimiento de ambos Cotitulares:**

- La transmisión, gravamen o aportación a un tercero de la Obra o de la marca, total o parcial.
- La concesión de licencias exclusivas.
- El abandono, la renuncia o la no renovación de cualquiera de los registros.

- La admisión de nuevos cotitulares o socios en la titularidad.
- La modificación del modelo de precios de la plataforma.
- El cese definitivo de la explotación.

b) Cada Cotitular puede realizar por sí solo, sin necesidad de autorización:

- El desarrollo, corrección, mantenimiento y actualización de la Obra, así como la publicación de nuevas versiones.
- La operación ordinaria de la plataforma y su comercialización en las condiciones vigentes.
- Las acciones de defensa frente a infracciones de terceros y las medidas urgentes de conservación del derecho, incluido el pago de tasas cuyo vencimiento sea inminente.

Las partes hacen constar expresamente que, **al no inscribirse la Obra como obra en colaboración al cincuenta por ciento**, no resulta de aplicación la exigencia de consentimiento unánime para modificarla y divulgarla del artículo 7.2 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y que rige en su lugar el reparto de facultades de esta cláusula. Esta es la razón de haber estructurado así el acuerdo: permite que el desarrollo diario no dependa de recabar firmas.

Quinta — Derecho de adquisición preferente frente a terceros

Ningún Cotitular podrá transmitir su participación a un tercero sin ofrecerla antes al otro, **cualquiera que sea el precio ofrecido y por elevado que sea**. Que exista ya un comprador dispuesto no debilita este derecho: es precisamente el supuesto que esta cláusula regula.

a) La oferta del tercero debe ser real y estar firmada. El Cotitular que quiera vender solo podrá activar este procedimiento presentando una **oferta vinculante, escrita y firmada por el tercero adquirente**, en la que consten como mínimo:

1. La identificación completa del oferente y, si es una sociedad, de quien la representa y en virtud de qué poder.
2. El **precio** ofrecido y el objeto exacto de la compra.
3. La **forma y el calendario de pago**, y las garantías que se ofrecen.
4. Las demás condiciones relevantes: obligaciones de permanencia, de no competencia, de asistencia posterior o cualesquiera otras que se exijan al vendedor.
5. La **aceptación expresa por el tercero de que su oferta queda sujeta al derecho de adquisición preferente** regulado en esta cláusula y al plazo previsto en la letra b).

No sirve una intención verbal, una carta de interés no vinculante ni una cifra mencionada sin respaldo. **Esta exigencia protege a los dos**: impide que ninguno pueda inventarse un comprador ficticio para forzar al otro a comprar su mitad a un precio inflado o a resignarse a un socio impuesto.

b) Plazo para pensárselo. Recibida copia íntegra de la oferta y de sus anexos, el otro Cotitular dispondrá de **sesenta días naturales** para decidir. El plazo se ampliará hasta **noventa** si acredita por escrito que está gestionando financiación. Ambos podrán acordar prórrogas adicionales.

El plazo es deliberadamente largo: se trata de decisiones de mucho dinero y quien las recibe necesita tiempo para valorar el negocio y, sobre todo, para conseguir el importe.

c) Derecho a quedarse con la participación. Dentro de ese plazo, el otro Cotitular podrá adquirir la participación **en las mismas condiciones y por el mismo precio** ofrecidos por el tercero. Nada impide que

las partes convengan libremente un precio inferior, ni que el vendedor lo acepte; lo que no puede es exigirse uno superior.

Si las condiciones del tercero incluyen prestaciones no dinerarias o de imposible cumplimiento por el otro Cotitular —una permuta por acciones, por ejemplo—, éste podrá sustituirlas por su **equivalente en dinero**, determinado de común acuerdo o, en su defecto, por un tercero independiente designado conforme a la cláusula séptima.

d) Si no ejercita el derecho. Transcurrido el plazo sin ejercicio, el vendedor podrá transmitir **a ese tercero y solo a él**, en las condiciones exactas notificadas y **nunca en otras más favorables para el comprador**, dentro de los **seis meses** siguientes. Pasado ese plazo, o si cambia cualquier condición relevante, **el procedimiento vuelve a empezar**.

e) Incumplimiento y simulación. La transmisión realizada sin respetar este derecho, o amparada en una oferta simulada, será **ineficaz frente al otro Cotitular**, que podrá subrogarse en el lugar del adquirente reembolsándole el precio realmente pagado, en el plazo de un año desde que tuvo conocimiento de la operación.

f) Derecho de acompañamiento. Si el otro Cotitular no ejercita su derecho de adquisición, podrá exigir al vendedor que **incluya también su propia participación en la venta**, en las mismas condiciones y precio por unidad. El vendedor no podrá cerrar la operación si el tercero no acepta comprar ambas participaciones. Sirve para no acabar de socio de un desconocido sin haberlo elegido: o compras, o vendes con él, pero no te quedas atrapado.

g) Fallecimiento. En caso de fallecimiento de un Cotitular, el otro tendrá el mismo derecho de adquisición preferente frente a los herederos, por el valor que se determine conforme a la cláusula séptima.

h) Relación con la cláusula séptima. Cuando exista oferta de un tercero se aplica esta cláusula quinta. La opción cruzada de la cláusula séptima es para cuando **no** la hay y las partes quieren separarse igualmente. **La opción cruzada no puede utilizarse para eludir este derecho de adquisición preferente**: si se activa mientras hay una oferta de tercero en curso, prevalece lo dispuesto aquí.

i) Ofertas por la totalidad. Si un tercero ofrece adquirir el conjunto de la Obra y de la marca, la operación requiere el **consentimiento de ambos** conforme a la cláusula cuarta. Este acuerdo no obliga a ninguno de los Cotitulares a vender.

Sexta — Ingresos, gastos y reparto

La liquidación es **anual**, referida al año natural, y se practicará dentro de los tres meses siguientes a su cierre.

El resultado se determina en este orden:

1. **Ingresos** por la explotación de la Obra y de la marca.
2. Menos los **gastos comunes**: tasas de registro y renovación, alojamiento y servicios de terceros necesarios para la operación, comisiones de la pasarela de pago, asesoramiento y defensa de los derechos. El Cotitular que atienda un gasto común por sí solo tendrá un crédito frente al otro por la mitad.
3. Menos las **primas de trabajo** del ejercicio, conforme al apartado siguiente.
4. El **remanente se reparte al cincuenta por ciento**.

Primas de trabajo. Las partes prevén que la retribución del trabajo efectivamente realizado por cada Cotitular se canalice mediante **primas acordadas por escrito entre ambos**, deducidas antes del reparto del remanente. La prima retribuye el **trabajo**; el reparto del remanente retribuye la **propiedad**. Son conceptos distintos y no se confunden: percibir prima no aumenta la cuota, y no percibirla no la reduce.

A falta de acuerdo escrito sobre las primas de un ejercicio, **no se devengará ninguna** y el resultado neto se repartirá íntegramente al cincuenta por ciento.

Régimen transitorio hasta la constitución de la sociedad. Las partes hacen constar que, a la fecha de este acuerdo, el cobro a los clientes se realiza a través de la pasarela de pago ya operativa, **domiciliada a nombre de D. Didac Oliveras Galvez como única titularidad**, por no existir todavía una entidad que pueda serlo.

Mientras esa situación persista:

a) D. Didac Oliveras Galvez recibirá los cobros y **liquidará a D. Jordi Pujadas Serra el cincuenta por ciento del resultado neto**, una vez deducidos los gastos comunes de la cláusula anterior.

b) Los importes pendientes de liquidar se entienden **percibidos por cuenta de ambos Cotitulares** y no se integran en el patrimonio libre de quien los recibe.

c) D. Didac Oliveras Galvez facilitará al otro Cotitular **acceso de consulta a la pasarela de pago**, o en su defecto un detalle periódico de cobros, devoluciones, comisiones y gastos. La titularidad única de la cuenta no puede traducirse en opacidad sobre el dinero común.

d) Ambas partes se obligan a **constituir una entidad** que asuma la explotación y a trasladar a ella la facturación **tan pronto como resulte posible**, y a adaptar esta cláusula en ese momento.

Séptima — Desbloqueo y valoración

Si transcurridos **sesenta días naturales** desde que un Cotitular someta al otro un asunto de los que exigen consentimiento de ambos no se alcanzara acuerdo, las partes se someterán a **mediación** ante un mediador designado de común acuerdo. Fracasada la mediación, cualquiera podrá acudir a la jurisdicción ordinaria conforme a la cláusula décima.

Valoración por experto independiente. Siempre que este acuerdo remita a la determinación de un valor por un tercero —señaladamente, el equivalente en dinero de prestaciones no dinerarias y el valor de la participación frente a los herederos, previstos en la cláusula quinta—, se procederá del siguiente modo:

a) Las partes designarán de común acuerdo a un **experto independiente**, economista, auditor de cuentas o entidad especializada en valoración de empresas.

b) Si no hubiera acuerdo sobre su designación en el plazo de **treinta días naturales**, lo designará, a instancia de cualquiera de las partes, el **Colegio de Economistas de Cataluña**.

c) El experto emitirá su valoración en el plazo de **sesenta días naturales**, atendiendo a los ingresos recurrentes, la base de clientes, el estado de los registros y el valor de la marca. Su determinación será **vinculante** para ambas partes, salvo error manifiesto.

d) Los **honorarios del experto se sufragan al cincuenta por ciento**, con independencia de cuál sea el resultado.

Opción cruzada de compra y venta. Cualquiera de los Cotitulares podrá, en cualquier momento, notificar al otro por escrito una **valoración total** de la Obra y de la marca en conjunto.

La notificación se practicará por **medio fehaciente que deje constancia de su recepción** —burofax, notificación notarial o correo electrónico con acuse de recibo expreso del destinatario—. Los plazos de esta cláusula corren desde la recepción acreditada, nunca desde el envío.

Recibida la notificación, el destinatario dispondrá de **sesenta días naturales** para elegir, sin poder negarse a ambas opciones:

a) **Vender** su participación del 50% al notificante por la mitad de la valoración notificada; o b) **Comprar** la participación del notificante por esa misma mitad.

Transcurridos los sesenta días sin respuesta, el notificante deberá remitir un **segundo requerimiento**, igualmente fehaciente, advirtiendo de las consecuencias del silencio. Solo si transcurren **quince días naturales más** sin respuesta se entenderá elegida la opción a).

Quien fija la valoración no sabe de qué lado quedará, lo que obliga a proponer una cifra honesta: es el mecanismo que evita el bloqueo indefinido sin necesidad de tasador, auditoría ni pleito. El doble requerimiento existe para que nadie pueda perder su participación por no haber leído un mensaje a tiempo.

Suelo. La mitad de la valoración notificada no podrá ser inferior al 50% de los gastos comunes efectivamente soportados y aún no recuperados, para que la opción no sirva para expulsar al otro por un precio simbólico.

Pago. El precio se abonará en el plazo de **treinta días naturales** desde la elección, o en un máximo de doce mensualidades si así lo acuerdan; en tal caso la participación no se transmite hasta el pago íntegro.

Entrega y transición. El Cotitular que venda se obliga a entregar al comprador todo lo necesario para seguir explotando la Obra —credenciales, claves, cuentas de los servicios, repositorios, documentación técnica y contactos— y a prestar **asistencia de transición durante sesenta días naturales**, retribuida conforme al régimen de primas. Cesará además en el uso de la marca.

Derechos morales. La compraventa transmite derechos de explotación, no la autoría: los derechos morales de cada autor permanecen intactos conforme a la cláusula primera.

Octava — Permanencia de la titularidad y dedicación desigual

Las partes hacen constar que la titularidad reconocida en este acuerdo es **propiedad, no retribución por trabajo: subsiste íntegra aunque un Cotitular deje de dedicar tiempo o esfuerzo al proyecto**. Lo que varía con la dedicación es la **prima de trabajo** de la cláusula sexta, no la cuota del 50%.

Si uno de los Cotitulares reduce o cesa de forma sostenida su dedicación, las partes se obligan a **reunirse y valorar de buena fe** las consecuencias, y en particular el ajuste de las primas del ejercicio. Esa valoración **no altera por sí sola la titularidad**, que solo puede modificarse por acuerdo de ambos o por la vía de la cláusula séptima.

Novena — Declaraciones de las partes

a) D. Jordi Pujadas Serra declara que, fuera de los Textos descritos en el expositivo segundo, **no ha aportado código fuente, diseño gráfico, modelo de datos ni ningún otro elemento** susceptible de generar derechos de autor sobre la Obra, y que su restante colaboración tuvo carácter consultivo: recomendaciones, revisión y criterio técnico.

b) D. Didac Oliveras Galvez declara ser autor de la Obra, que ésta es original, que no infringe derechos de terceros y que sobre ella no pesan cargas ni cesiones previas distintas de las que resultan de este acuerdo.

c) Ambos consienten expresamente la inscripción de la Obra en el Registro de la Propiedad Intelectual y la solicitud de la marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas **figurando ambos como cotitulares al cincuenta por ciento**, y autorizan a D. Didac Oliveras Galvez a presentar y firmar ambas solicitudes en nombre de los dos.

d) Se designa como domicilio y correo electrónico a efectos de notificaciones de ambos expedientes: Calle Tapis 37, 17600 Figueres (Girona), y el correo auxproduccio@gmail.com, ambos de D. Didac Oliveras Galvez.

El Cotitular que las reciba se obliga a **trasladarlas al otro sin demora**, dado que los plazos de oposición son breves.

Décima — Confidencialidad, legislación y fuero

Ambas partes se obligan a mantener la confidencialidad de la información técnica y de negocio a la que accedan con ocasión de esta relación, sin límite temporal, salvo la que sea o pase a ser pública por vía distinta de su incumplimiento.

Este acuerdo se rige por la legislación española. Para cualquier controversia no resuelta conforme a la cláusula séptima, las partes se someten a los juzgados y tribunales de Figueres, con renuncia a cualquier otro fuero.

Y en prueba de conformidad, firman por duplicado en el lugar y fecha indicados.

 D. Didac Oliveras Galvez	 D. Jordi Pujadas Serra
NIF 41556654R	NIF 41558334W